

מסורת הש"ס

(א) [ניכנות בד: וס"ג], (ב) ופי' קבלה היא כך לגבי אדם: ערוך ערך לפי ח"ל, (ג) ג"ל דמתיב טמאות, (ד) עיי' במל"מ בפ"ט הלכ"ט מהלכת אסורי ביאה, (ה) גי' מהר"מ אינה תולה והא דנקט סי' דלפ"ה תולה ורב אלא כי סמר הכל כג"ל, (ו) עיין במשנה למלך פי"ט מהלכות ח"כ הלכה כ"ט שכתב דהך שמי תיפוט בין לרבי הס ע"ס ומפרש כוונת המוס' פ"ט,

הגהות הב"ח

(א) ד"ה בלנו למחלוקת סי' לרשב"ג דמא' (ב) ד"ה אלא משום וסי' טטריה דשומרת:

גליון הש"ס

גב' לפיכך הרשב"ג: כעין זה לעיל ט ע"א ובכ"מ טט ע"א: שם בלנו למחלוקת רבי ורשב"ג: עיי' פי"ז מ"ה דתקומות גר"ש: שם אין תולין מה פגע בלפי שאין תולין: עיניו זה שכתב כא פ"א גיטין ס ע"א:

תוס' הרא"ש

דתניא תולה בנכרית ר"מ אומר בראיה לראות. לפי מאי דסי' השתא דר"מ לחומרא ולרבנן (ולא) בעי (שלא) שתהא ראייה לראות. כתב רבינו מאיר הדהו בעי למימר ולשמוך מאי אריא נכרית אפי' ישראליה נמי דביין דלא הגיע זמנה לראות אלא רמזה חכמה טהור כדאמרין לעיל דאפי' סריניה מלובליכין בדם אין חוששין לה וכיון דלא מקלקל ליה תולה: בנכרית הוראה: פי' שראתה כבר אבל אין צ"ל שראתה נכשיו אי"כ אפי' ישראליה נמי והא דקאמ' דומיא דגדה מה נדה חזיא לאו דומיא דגדה משם אלא כמו נדה שראתה אף נכרית שכבר ראוה: **בטא** וטהור שהלכו בשני טמאים: עד כאן לא אמר רבי. **א** דשניה טמאה: **אלא משום דכי הדדי ניניה**. שמהן היו בחזקת טהרה **(ו)** השומרת יום בשני שלה ראויה לטבול כל שעה שמרצה כיון שספרה שעה אחת הילכך אין כאן טומאה שמוכל לתלות בה יותר מזהא לפיכך שמהן טמאות אבל הכא דטמא הוא מאי נפקא ליה מינה אי תלית ציה הילכך אפילו לרבי תלינן: **ורב חסדא אמר סוף סוף**. הך שומרת יום טבילה היא צעיא הילכך טמאה הואי ואפילו הכי קאמר רבי לא תלינן ציה:

הרואה. שגדולה היא וידעינן צה דכבר ראתה: **ראויה** (לראות.

שהגיעו ימי הנעורים: **וספגרא רבי מאיר לחומרא הוא**. דתימא דלמנא קמא אפילו אינה ראויה ותשמע מינה דלמרוייהו לא צעינן שראתה כבר והא תניא דרבי מאיר לקולא מכלל דלת"ק לא סגי

«הרואה ממאי דומיא דגדה מה נדה דקחזיא אף נכרית דקא חזיא ^(א) אמר רב ששת כי ניים ושכיב רב אמרה להא שמעתא דתניא תולה בנכרית רבי מאיר אומר בנכרית הראויה לראות ואפילו ר"מ לא קאמר אלא בראויה לראות אבל רואה לא איצטריך אמר רבא ותסברא ר"מ לחומרא רבי מאיר לקולא דתניא אינה תולה בנכרית רבי מאיר אומר תולה ואלא קשיא הך תריץ הכי והיא שרואה ר' מאיר אומר בראויה לראות ואף ע"פ שאינה רואה ת"ר תולה בשומרת יום כנגד יום בשני שלה ובסופרת שבעה שלא טבלה לפיכך היא מתוקנת וחברתה מקולקלת דברי רשב"ג. רבי אומר יאינה תולה לפיכך שתיהן מקולקלות יושוין שתולה בשומרת יום כנגד יום בראשון שלה וביושבת על דם טהור ובבתולה שדמיה טהורין *לפיכך דרשב"ג למה לי משום דרבי לפיכך דרבי למה לי מהו דתימא ההיא דאשתכח כתם גבה תתקלקל אידיך לא תתקלקל קמשמע לן אמר רב חסדא טמא וטהור שהלכו בשני שבילין אחד טהור ואחד טמא *בלאו למחלוקת רבי ורשב"ג מתקיף לה רב אדא עד כאן לא קאמר רבי התם אלא דתרווייהו כי הדדי ניניהו הכא מאי נפקא לן מינה ורב חסדא סוף סוף איהי טבילה בעיא איתמר א"ר יוסי בר' חנינא יטמא וטהור ואפילו טהור ותלוי שהלכו בשני שבילין אחד טמא ואחד טהור תולה טמא בתלוי וטהור בטהור לדברי הכל בעא מיניה ר' יוחנן מרבי יהודה בר לויאי מהו לתלות כתם בכתם אליבא דרבי לא תבעי לך השתא ומה התם דקא חזיא מגופה אמרת אינה תולה הכא דמעלמא קא אתי לא כל שכן כי תבעי לך אליבא דרשב"ג התם הוא דקא חזיא מגופה תליא הכא דמעלמא קאתי לא תליא או דלמא לא שגא "א"ל *אין תולין מה טעם ^(א)לפי שאין תולין איתיביה אין תולין כתם בכתם השאילה חלוקה לנכרית או ליושבת על הכתם הרי זו תולה בה הא גופה קשיא רישא אמרת אין תולין סיפא אמרת תולין הא לא קשיא הא רבי והא רשב"ג איכא דאמרי הא והא רבי הא בראשון שלה הא בשני שלה רב אשי אמר הא והא רשב"ג ולא קשיא כאן

רבי מודה שמולה צנדה מגורה שלא טבלה כלל: **במהו דתליות בתם**. אומר רי"י דליכא למימר דצעי לתלות בסופרת צבעה שלא טבלה אבל צראשון פשיטא ליה דתולה דאס כן מאי קאמר לקמן מ"מ קשיא הא איכא לשנוי ^(א) צין לרבי צין לרשב"ג צראשון שלה איירי צרייתא ועוד דלצינא דרבי נמי ה"ל למצעי צראשון שלה כיון דלא חזיא מגופה אלא אפי' צראשון שלה מצעי ליה ופשיט ליה דאין תולין אפי' לרשב"ג אלא לחזיא מגופהוהשתא לכוהו שינויי קשה לר' יהודה צר לויאוהא דקמשי האוהא רבי הא צראשון שלה והא צשני שלה הש"ס הוא דקמהדר לשנויי בכל ענין שיכול לתרץ ולא צשיטתיה דר"י דהא קאמר אלינא דרבי לא תצעי לך ואוקימנא צעיא שלו אפילו צראשון שלה וקאמר כיון דהיכא דמגופה חזיא לא תלינן צשני שלה לרבי צכתם לא תלינן אפילו צראשון שלה: כאן

האשה שהיא עושה פרק תשיעי נדה

ס.

י' תנ"ךה בשומרת יום כנגד יום. מספקא ליה להר"י אס טמא קל כגון סופרת מקלח או הכל ולא טבלה תולה בלא ספרה כלל צין צנדה צין צטמא מת ושבילי דשמעתין לא איירי אלא צטהור וטמא: (לעיל) **יושבת** מה צי אמר ר"ש. מדלא קאמר ר"מ ור'

שמעון מטמאים ליכא למפשט דלרבי יוחנן מטהר ר"מ צספק ספקא ומיהו מרישא ה"מ למפשט מדלא קאמר ר' מאיר ור"ש אומרים עומדת טמאה יושבת טהורה אלא דעדיפא מדייתא מצרייתא: **בטא** וטהור שהלכו בשני שבילין. הך טמא לא מייירי צטמא שספר והזה אלא שלא טבל מדקאמר רב אלא התם כי הדדי ניניהו הכא מאי נפקא ליה מינה משמע דלאו דומיא דפולוגתא לעיל הוא ובטמא שלא ספר כלל נמי לא איירי דלפילו רבי מודה קאמר רב חסדא וסוין כו' ואמאי קאמר רב חסדא בלאו למחלוקת אלא מייירי צטמא שספר קלח וס"ל לרב חסדא דלרבי אפי' צספרה קלח ^(א)אינה תולה ורב אלא דקאמר מאי נפקא ליה מינה לא קרי הפסד כיון דלא סמר הכל והא דנקט סופרת ז' שלא טבלה לרבומא דרשב"ג נקטיה דלפ"ה תולה: **באנן** צמחלוקת דרבי ורשב"ג. וא"ת ורב חסדא אמאי לא נקט ספר צקל וס"ל לרב חסדא אמאי נקט לעיל דשיון שתולה בראשון כיון דבאו לישראל בבת אחת ולא תלינן טהור בטהור וטמא בטמא. מהו קשיא לרב אדא אמאי נקט לעיל דשיון שתולה בראשון ליתני חמשי וששי דהוי רבנות טפי [ובלא[הן] פי' זה נראה דחוק לר"מ דלכאורה משמע דאיירי דומיא דפולוגתיהו דלעיל דאי מייירי בע"א היה לו לפי'ש ופי' הוא דאיירי טמא בבת בשביעי שלו קודם שטבל והוה דומיא דפולוגתיהו דלעיל וא"ה קאמר רב אדא בר אבהו דלא דמי לדלעיל [דהתמן] דתרוויי כי הדדי ניניהו דסופרת בשביעי שלה חשובה כטהורה כיון שטהרות תלוי בידה אימתי שתוצה תטבול ותטהר אבל הכא מאי נפקא ליה מינה כיון שאין טהרות תלויה בידו צצריך אדם טהור להזות עליו חשוב הוא בטמא גמור דמי יומר דמודיק. ועוד דרקח מדלא קאמר הכא לאו כי הדדי ניניהו אלא קאמר הכא מאי נפקא ליה מינה משמע שבא להוסיף ולומר אפי' אי הוה כ"ה הוה מאי נפקא ליה מינה לטמא שטהור תולה בו הרי ספק טומאה ברה"ה והא וטהור ולא מקלקלין ליה אלא אם באו שנים לישראל בבת אחת ואזא קאמר דתולה וטהור בטמא ולא נפקא ליה מינה כולי האו שהוי בקל יכול ליהדר שלא יבא לשאל בבת אחת הילכך אי מיתרביי ליה קאמר דבאו לישראל בבת אחת תלינן ביה: **בטא** דאשר לומר כן דא"כ לבעי בראשון שלה לרבי שמא אינה תולה משום דלא הוי מגופה. ותו אי פשיטא ליה דבראשון שלה תולה אמאי איתובב רב לויאי מברייתא דלקמן לישני הא בראשון הא בו'. הילכך נראה דאף בראשון מבציא ליה זה"ק אליבא דר' פשיטא כיון דלא חזיא מגופה דאינה תולה אף בראשון כיון דכי חזיא מגופה קאמר דאינה תולה בו'. ומיבעיא ליה אליבא דרשב"ג דקאמר רבי חזיא מגופה תליא אפי' בשביעי הכי נמי ^(א)דמעלמא קאתי דילמא אף בראשון לא תליא:

שבילין לרבותא דר' דמטמא אצי"ג דהוי ספק טומאה ברה"י מטמאי להו כיון דבאו לישראל בבת אחת ולא תלינן טהור בטהור וטמא בטמא. מהו קשיא לרב אדא אמאי נקט לעיל דשיון שתולה בראשון ליתני חמשי וששי דהוי רבנות טפי [ובלא[הן] פי' זה נראה דחוק לר"מ דלכאורה משמע דאיירי דומיא דפולוגתיהו דלעיל דאי מייירי בע"א היה לו לפי'ש ופי' הוא דאיירי טמא בבת בשביעי שלו קודם שטבל והוה דומיא דפולוגתיהו דלעיל וא"ה קאמר רב אדא בר אבהו דלא דמי לדלעיל [דהתמן] דתרוויי כי הדדי ניניהו דסופרת בשביעי שלה חשובה כטהורה כיון שטהרות תלוי בידה אימתי שתוצה תטבול ותטהר אבל הכא מאי נפקא ליה מינה כיון שאין טהרות תלויה בידו צצריך אדם טהור להזות עליו חשוב הוא בטמא גמור דמי יומר דמודיק. ועוד דרקח מדלא קאמר הכא לאו כי הדדי ניניהו אלא קאמר הכא מאי נפקא ליה מינה משמע שבא להוסיף ולומר אפי' אי הוה כ"ה הוה מאי נפקא ליה מינה לטמא שטהור תולה בו הרי ספק טומאה ברה"ה והא וטהור ולא מקלקלין ליה אלא אם באו שנים לישראל בבת אחת ואזא קאמר דתולה וטהור בטמא ולא נפקא ליה מינה כולי האו שהוי בקל יכול ליהדר שלא יבא לשאל בבת אחת הילכך אי מיתרביי ליה קאמר דבאו לישראל בבת אחת תלינן ביה: **בטא** דאשר לומר כן דא"כ לבעי בראשון שלה לרבי שמא אינה תולה משום דלא הוי מגופה. ותו אי פשיטא ליה דבראשון שלה תולה אמאי איתובב רב לויאי מברייתא דלקמן לישני הא בראשון הא בו'. הילכך נראה דאף בראשון מבציא ליה זה"ק אליבא דר' פשיטא כיון דלא חזיא מגופה דאינה תולה אף בראשון כיון דכי חזיא מגופה קאמר דאינה תולה בו'. ומיבעיא ליה אליבא דרשב"ג דקאמר רבי חזיא מגופה תליא אפי' בשביעי הכי נמי ^(א)דמעלמא קאתי דילמא אף בראשון לא תליא:

(א) נראה דצ"ל הכי נמי אלא צכתם דמעלמא קאתי מלין או דלמא וכו'. צכתי

עין משפט

גר מצוה

ו א מיי' פי"ט מהל' אסורי ביאה הל' טו ועיי' במ"מ סני' קל סני' מל': א סני' קל סני' מל': א ב מיי' שס הל' כט סמנ שס טויד' שס: ח ג מיי' שס הל' שס ועיי' במ"מ ובכ"מ סמנ שס טוש"ע יויד' שס סני' מנ וע"ש: ט ד מיי' פי"ט מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ד: י ה מיי' פי"ט מהל' אסורי ביאה הל' כט סמנ לאון קל סני' מל': א סני' קל סני' מל': א מנ [וספי' מנ]:

תוס' הרא"ש (תבשך)

שבילין לרבותא דר' דמטמא אצי"ג דהוי ספק טומאה ברה"י מטמאי להו כיון דבאו לישראל בבת אחת ולא תלינן טהור בטהור וטמא בטמא. מהו קשיא לרב אדא אמאי נקט לעיל דשיון שתולה בראשון ליתני חמשי וששי דהוי רבנות טפי [ובלא[הן] פי' זה נראה דחוק לר"מ דלכאורה משמע דאיירי דומיא דפולוגתיהו דלעיל דאי מייירי בע"א היה לו לפי'ש ופי' הוא דאיירי טמא בבת בשביעי שלו קודם שטבל והוה דומיא דפולוגתיהו דלעיל וא"ה קאמר רב אדא בר אבהו דלא דמי לדלעיל [דהתמן] דתרוויי כי הדדי ניניהו דסופרת בשביעי שלה חשובה כטהורה כיון שטהרות תלוי בידה אימתי שתוצה תטבול ותטהר אבל הכא מאי נפקא ליה מינה כיון שאין טהרות תלויה בידו צצריך אדם טהור להזות עליו חשוב הוא בטמא גמור דמי יומר דמודיק. ועוד דרקח מדלא קאמר הכא לאו כי הדדי ניניהו אלא קאמר הכא מאי נפקא ליה מינה משמע שבא להוסיף ולומר אפי' אי הוה כ"ה הוה מאי נפקא ליה מינה לטמא שטהור תולה בו הרי ספק טומאה ברה"ה והא וטהור ולא מקלקלין ליה אלא אם באו שנים לישראל בבת אחת ואזא קאמר דתולה וטהור בטמא ולא נפקא ליה מינה כולי האו שהוי בקל יכול ליהדר שלא יבא לשאל בבת אחת הילכך אי מיתרביי ליה קאמר דבאו לישראל בבת אחת תלינן ביה: **בטא** דאשר לומר כן דא"כ לבעי בראשון שלה לרבי שמא אינה תולה משום דלא הוי מגופה. ותו אי פשיטא ליה דבראשון שלה תולה אמאי איתובב רב לויאי מברייתא דלקמן לישני הא בראשון הא בו'. הילכך נראה דאף בראשון מבציא ליה זה"ק אליבא דר' פשיטא כיון דלא חזיא מגופה דאינה תולה אף בראשון כיון דכי חזיא מגופה קאמר דאינה תולה בו'. ומיבעיא ליה אליבא דרשב"ג דקאמר רבי חזיא מגופה תליא אפי' בשביעי הכי נמי ^(א)דמעלמא קאתי דילמא אף בראשון לא תליא:

(א) נראה דצ"ל הכי נמי אלא צכתם דמעלמא קאתי מלין או דלמא וכו'. צכתי